P U T U S A N

Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**Titus Dwi Arya Kurniawan alias Titus Bin Ridwan;**
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Umur / tanggal lahir	:	30 Tahun / 26 Februari 1991;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. AMD Besar 2 RT 35 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/113/II/2021/Resnarkoba tanggal 26 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
6. Hakim PN, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama M. Akbar, SH., Advokat pada LKBH Universitas Lambung Mangkurat yang berkantor di Jl. Brigjen Hasan Basri Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bjm, tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Ia Terdakwa TITUS DWI ARYA KURNIAWAN Als TITUS Bin RIDWAN. telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tidak melaporkan adanya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITUS DWI ARYA KURNIAWAN Als TITUS Bin RIDWAN. dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram;
   - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
   - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Tepatnya didepan sekolah Ukuwah. atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura telah “Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi M ABIDIN NOOR dan Saksi DIAN ADE PUTRA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba POLRESTA BANJARMASIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut diatas sering terjadi transaksi narkotika;

Kemudian Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya dialamat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa bersama rekannya dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Para Saksi langsung mendatangi Terdakwa bersama rekannya tersebut;

Pada saat PARA SAKSI mendatangi Terdakwa bersama rekannya tersebut, rekannya tersebut langsung pergi dan berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh PARA SAKSI dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dan benar di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada ditanah dekat pohon disekitar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke POLRESTA BANJARMASIN guna proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui narkotika tersebut adalah milik Sdr IMA (DPO) yakni rekannya yang berhasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melarikan diri, Terdakwa sebelumnya diminta oleh Sdr IMA (DPO) menemaninya untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada seseorang dan membuang narkotika tersebut pada saat PARA SAKSI anggota kepolisian tersebut datang;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 02163/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu “dengan sengaja tidak melaporkan adanya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi M ABIDIN NOOR dan Saksi DIAN ADE PUTRA yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba POLRESTA BANJARMASIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut diatas sering terjadi transaksi narkotika;

Kemudian Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya dialamat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa bersama rekannya dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Para Saksi langsung mendatangi Terdakwa bersama rekannya tersebut;

Pada saat PARA SAKSI mendatangi Terdakwa bersama rekannya tersebut, rekannya tersebut langsung pergi dan berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh PARA SAKSI dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dan benar di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada ditanah dekat pohon disekitar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke POLRESTA BANJARMASIN guna proses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui narkotika tersebut adalah milik Sdr IMA (DPO) yakni rekannya yang berhasil melarikan diri, Terdakwa sebelumnya diminta oleh Sdr IMA DPO) menemaninya untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada seseorang dan membuang narkotika tersebut pada saat PARA SAKSI anggota kepolisian tersebut datang;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 02163/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi M Abidin Noor,** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

   - Bahwa Saksi bersama dengan tim sat res narkoba polresta banjarmasin telah mengamankan Terdakwa karena diduga menjual sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan lingkar dalam selatan, kelurahan pemurus baru, kecamatan banjarmasin selatan, kota banjarmasin. Tepatnya didepan sekolah ukuwah;
   - Bahwa bermula dari adanya informasi yang masuk dari masyarakat yang mengatakan bahwa dialamat tersebut diatas sering terjadi transaksi narkotika;
   - Bahwa kemudian anggota tim langsung mendatangi tempat dimaksud , disana Saksi melihat Terdakwa bersama rekannya dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi langsung mendatangi Terdakwa bersama rekannya tersebut;
   - Bahwa pada saat Saksi mendatangi Terdakwa bersama rekannya tersebut, rekannya tersebut langsung pergi dan berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh SAKSI dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dan benar di temukan 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada ditanah dekat pohon disekitar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke POLRESTA BANJARMASIN guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Ima (DPO) yang berhasil melarikan diri, Terdakwa sebelumnya diminta oleh Sdr IMA DPO) menemaninya untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada seseorang dan membuang narkotika tersebut pada saat Saki bersama anggota kepolisian lainnya tersebut datang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 02163/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Dian Ade Putra,** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan tim sat res narkoba polresta banjarmasin telah mengamankan Terdakwa karena diduga menjual sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan lingkar dalam selatan, kelurahan pemurus baru, kecamatan banjarmasin selatan, kota banjarmasin. Tepatnya didepan sekolah ukuwah;
- Bahwa bermula dari adanya informasi yang masuk dari masyarakat yang mengatakan bahwa dialamat tersebut diatas sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian anggota tim langsung mendatangi tempat dimaksud , disana Saksi melihat Terdakwa bersama rekannya dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Saksi langsung mendatangi Terdakwa bersama rekannya tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi Terdakwa bersama rekannya tersebut, rekannya tersebut langsung pergi dan berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh SAKSI dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dan benar di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada ditanah dekat pohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disekitar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke POLRESTA BANJARMASIN guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Ima (DPO) yang berhasil melarikan diri, Terdakwa sebelumnya diminta oleh Sdr IMA DPO) menemaninya untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada seseorang dan membuang narkotika tersebut pada saat Saki bersama anggota kepolisian lainnya tersebut datang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 02163/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Titus Dwi Arya Kurniawan alias Titus Bin Ridwan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena masalah sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Tepatnya didepan sekolah Ukuwah;
- Bahwa berawal dari Terdakwa didatangi Sdr IMA ke rumah minta ditemani untuk mengantarkan narkotika kepada seseorang dialamat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr IMA dan pergi ke alamat tersebut, sesampainya di sana pada saat menunggu orang, tiba-tiba Terdakwa dan IMA didatangi oleh anggota kepolisian;
- Bahwa namun IMA sempat melarikan diri dan membuang (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ketanah dekat pohon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian tersebut dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dan benar di temukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada ditanah dekat pohon disekitar Terdakwa, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr IMA (DPO) sering membawa dan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu namun tidak melaporkan hal tersebut karena tidak berani;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa : Laporan Pengujian Nomor LAB: 02163/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram,
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru.

Menimbang, bahwa terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan menyakut masalah sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Tepatnya didepan sekolah Ukuwah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh pihak kepolisian yang mengatakan bahwa dialamat tersebut diatas sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa anggota tim kepolisian langsung menuju ke alamat dimaksud dan di sana melihat Terdakwa bersama rekannya dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Polisi langsung mendatangi Terdakwa namun rekan Terdakwa yang bernama Ima berhasil melarikan diri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada ditanah dekat pohon disekitar Terdakwa;
- Bahwa keberadaan Terdakwa di tempat dimana Terdawa ditangkap atas ajakan teman Terdakwa bernama Ima yang minta ditemani untuk mengantarkan sabu-sabu di alamat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 02163/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama : melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau kedua : melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dulu, yang tentunya dakwaan tersebut adalah yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, untuk itu sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Titus Dwi Arya Kurniawan alias Titus Bin Ridwan**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh terdakwa-terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. <u>Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana. Ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU. Sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipidana dan dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah diamankan menyakut masalah sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Tepatnya didepan sekolah Ukuwah;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh pihak kepolisian yang mengatakan bahwa dialamat tersebut diatas sering terjadi transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa anggota tim kepolisian langsung menuju ke alamat dimaksud dan di sana melihat Terdakwa bersama rekannya dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Polisi langsung mendatangi Terdakwa namun rekan Terdakwa yang bernama Ima berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada ditanah dekat pohon disekitar Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di tempat dimana Terdawa ditangkap atas ajakan teman Terdakwa bernama Ima yang minta ditemani untuk mengantarkan sabu-sabu di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LAB: 02163/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa saat mengetahui adanya penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika secara tidak sah berupa sabu-sabu oleh orang bernama Ima, terdakwa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Titus Dwi Arya Kurniawan alias Titus Bin Ridwan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram,
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. dan Sutisna Sawati, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Murdjani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Andi M. Fachry, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.	Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.
Sutisna Sawati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Achmad Murdjani, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)